



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Setiawan
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Benda Rt 05/04 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Riski Setiawan ditangkap pada tanggal 17 November 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/398/XI/RES. 1.24/2025/Restro Bks Kota tanggal 17 November 2025

Terdakwa Riski Setiawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Mahmud,S.H. dan Agus Budiono,S.H. berdasarkan Surat Kuasa No.160/SK/LF&A-AM_P/II/2025 tertanggal 20 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 420/SK/2026/PN Bks tertanggal 2 Maret 2026

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks tanggal 2 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks tanggal 2 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan list biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Trondol No. Polisi: -

Dikembalikan kepada saksi JEREMY FERYANDO HOTMATUA

4. Menetapkan agar terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang teguh kepada surat tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa Riski Setiawan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/M.2.17/Eku.2/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2025, bertempat di Jalan Swatantra 4 No. 2 Rt.001/004 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa dirumah datang saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA als FAREL menjemput terdakwa untuk nonkrong di Warung Kopi Warlan di Jalan Swatantra 4 No. 2 Rt.001/004 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi kemudian bertemu dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi JEREMY SIMANJUNTAK dalam pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA als FAREL mengatakan mendapat tantangan dari seseorang melalui akun tiktok untuk mengajak ribut atau duel tentang masalah motor dan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA als FAREL mengajak terdakwa bersama yang teman-teman lainnya untuk menemani ke Jalan Baru Galaxy Kota Bekasi mendengar hal tersebut terdakwa tertarik dan ingin ikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa pulang kerumah di Pondok Benda Rt.005/004 Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang di dapat di kebun belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Warung Kopi Warlan Jalan Swatantra 4 No. 2 Rt.001/004 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan menggunakan jaket dan disimpan dibagian perut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA als FAREL, saksi FIRMANSYAH, dan saksi JEREMY SIMANJUNTAK dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa tidak diketahui nomor polisinya pergi ke daerah Galaxy Bekasi Kota setelah sampai di lokasi tersebut tidak ditemukan orang yang menantang lewat tiktok tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib saksi MUHAMMAD FARREL SYAHPUTRA dan saksi JEREMY SIMANJUNTAK pulang, sedangkan terdakwa dan saksi FIRMANSYAH ngobrol di warung kopi kemudian sekitar pukul 02.230 Wib terdakwa dan saksi FIRMANSYAH kembali pulang ke Warung Kopi Warlan Jalan Swatantra 4 No. 2 Rt.001/004 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk mengambil handphone terdakwa yang dibawa saksi JEREMY SIMANJUNTAK sesampainya di lokasi sudah ada saksi M.DWI SETIADI, saksi ABDUL AZIZ IRAWAN dan saksi BENY CHRISMAN GULTOM yang merupakan anggota Tim Presisi Polisi Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi (Patroli) di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota yang sekumpulan anak muda yang beriringan mengendarai sepeda motor, dan Tim Presisi langsung menghentikan mereka di bahu jalan dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang disembunyikan dibalik jaket yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa ia terdakwa dalam menguasai, membawa maupun menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk tawuran dimana tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rayfel Syaputra Bin Faizal

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Firmansyah, dan saksi Jeremy Feryando Hotmatua Simanjuntak diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi karena Terdakwa diketahui membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Firmansyah dan saksi Jeremy Feryando Hotmatua Simanjuntak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Jam 02:30 di Jl.Swatantra 4 No.2 Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 Cm milik Terdakwa disimpan dibadan Terdakwa dilapisi jaket warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 cm, 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu, 1 (satu) unit motor Honda beat trondol no.polisi tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut baru pertama kali di gunakan untuk melakukan tawuran dengan pihak musuh/lawan namun tidak jadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa bila digunakan, dapat melukai bahkan mematikan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Jeremy Feryando Hotmatua Simanjuntak**;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Firmansyah, dan saksi Muhammad Rayfel Syaputra Bin Faizal diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi karena saat itu saksi sedang menunggu Terdakwa dan Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Rayfel Syaputra Bin Faizal ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Jam 02:30 di Jl.Swatantra 4 No.2 Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira jam 21.00 wib saya mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan Terdakwa berada dimana dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada dirumah, lalu saksi menanyakan mau main nggak Terdakwa jawab tidak tahu lalu dijawab saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL akan menjemput kerumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL datang kerumah menjemput Terdakwa selanjutnya pergi ke warung WARLAN Jatiasih Kota Bekasi bertemu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi dalam pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL mengatakan mendapat tantangan dari seseorang melalui akun tiktok dan kami diajak untuk menemani ke Jalan Baru Galaxy Kota Bekasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2025 lalu kami berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju jalan baru galaxy Bekasi Kota sesampainya dilokasi tidak ditemukan orang yang menantang lewat tiktok;

- Bahwa sekira jam 02.00 wib saksi dan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL pulang sedangkan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH masih menunggu diwarung kopi sambil ngobrol, sekira jam 02.30 wib saksi dan saksi REYFEL menunggu di warung WARLAN tetapi ada tim presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk memeriksa dan mengecek HP milik saksi, dan saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa datang ke warung WARLAN dengan membawa celurit, sesampai di warung WARLAN saya, saksi FIRMANSYAH, Terdakwa, saksi REYFEL dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil celurit sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud untuk melawan jika terjadi tawuran;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 cm, 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu, 1 (satu) unit motor Honda beat trondol no.polisi tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut baru pertama kali di gunakan untuk melakukan tawuran dengan pihak musuh/lawan namun tidak jadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa bila

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, dapat melukai bahkan mematikan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Firmansyah**;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Jeremy Feryando Hotmatua Simanjuntak, dan saksi Muhammad Rayfel Syaputra Bin Faizal diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang dibungkus baju oleh Terdakwa menggunakan baju yang di taruh di bagian perut sedangkan untuk saksi JEREMI dan saksi RAFEL tidak membawa celurit sedangkan rencana untuk duel saksi RAFEL dan pelaku yang mengajak di Tiktok;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Jam 03:00 di Jl.Swatantra 4 No.2 Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm;
- Bahwa yang membuat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan Motor Beat No.pol.: milik saksi Jeremy yang mana Terdakwa membawa sajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna kuning dan bergagang kayu yang dibungkus jaket dan di taruh diperutnya yang mana akan digunakan untuk jaga-jaga untuk membantu saksi FAREL yang akan berduel dengan yang chat di akun tiktok, akan tetapi didalam perjalanan bertemu team Presisi Polres Metro Bekasi Kota hingga akhirnya saksi diamankan berikut barang bukti sajam milik Terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong bersama dengan cewek saksi dan saksi JEREMI di warkop Jl.Swatantra Jatiasih Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 jam 23.30 wib selanjutnya datang saksi FAREL yang mengatakan ada yang ngajak berkelahi tentang masalah motor serta duel melalui chat tiktok serta janji duel di Jalan Baru galaxy Bekasi Selatan setelah itu saksi FAREL menjemput



Terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dijemput tersebut datang Terdakwa dengan saksi dan Saksi melihat Terdakwa membawa sajam jenis celurit yang dibungkus menggunakan jaket dan disimpan dibagian perut setelah itu saksi FAREL dan saksi JEREMI pergi kelokasi di jalan Baru Galaxy Bekasi Selatan akan tetapi sesampainya di lokasi yang nantang duel tidak ada selanjutnya saksi FAREL dan saksi JEREMI balik ke warkop akan tetapi sesampainya di warkop yang ngajak duel tersebut masih nantangin saksi FAREL sehingga saksi FAREL ke lokasi kembali yang mana saksi FAREL membonceng saksi JEREMI sedangkan saksi dan Terdakwa berboncengan dimana saksi membawa motor akan tetapi sesampainya di lokasi yang ngajak duel tidak ada dan pada saat itu Terdakwa membawa celurit yang di taruh di jaket dan disimpan di perut sambil menunggu musuh duel saksi FAREL dekat lokasi akan tetapi di tunggu kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam tidak ada musuh maka saksi pulang bersama dengan Terdakwa sedangkan saksi FAREL dan saksi JEREMI sudah pulang duluan menuju warkop Jl.Swatantra Jatiasih dan tidak berapa lama saksi menyusul menggunakan motor beat milik saksi JEREMI akan tetapi di perjalanan di warkop diberhentikan oleh polisi Presisi Polres Metro Bekasi Kota dan digeledah ternyata ada senjata tajam celurit milik Terdakwa yang di taruh di jaket dan disimpan di depan perut hingga akhirnya di bawa ke warkop yang selanjutnya Terdakwa, saksi FAREL dan saksi JEREMI serta saya di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa sepeda motor Beat yang saksi gunakan untuk membonceng Terdakwa tersebut milik saksi JEREMI;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga dikhawatirkan musuh membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 cm, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket berwarna abu abu, 1 (satu) unit motor Honda beat trondol no.polisi tersebut;

- Bahwa Senjata tajam jenis celurit tersebut baru pertama kali di gunakan untuk melakukan tawuran dengan pihak musuh/lawan namun tidak jadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa bila digunakan, dapat melukai bahkan mematikan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan Saksi dan Ahli yang mengungtungkan bagi dirinya namun hal tersebut tidak digunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekira jam 02.30 wib di Jl Swatantra 4 No 2 Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi FIRMANSYAH, saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA dan saksi JEREMMY SIMANJUNTAK;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari saksi JEREMMY SIMANJUNTAK menayakan Terdakwa berada dimana Terdakwa jawab dirumah, lalu menanyakan mau main nggak Terdakwa jawab tidak tahu lalu dijawab saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL akan menjemput kerumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL datang kerumah menjemput Terdakwa selanjutnya pergi ke warung kopi WARLAN Jatiasih Kota Bekasi bertemu dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi JEREMMY SIMANJUNTAK dalam pertemuan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL mengatakan mendapat tantangan dari seseorang melalui akun tiktok dan kami diajak untuk menemani ke Jalan Baru Galaxy kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekira jam 00.30

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saya pulang kerumah mengambil celurit selanjutnya kewarung kopi WARLAN, lalu kami berangkat dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju jalan baru galaxy Bekasi Kota sesampainya di lokasi tidak ditemukan orang yang menantang lewat tiktok, sekira jam 02.00 wib saksi JEREMMY SIMANJUNTAK dan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL pulang sedangkan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH masih menunggu diwarung kopi sambil ngobrol, sekira jam 02.30 wib Terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH balik ke warung kopi WARLAN Jatiasih Kota Bekasi untuk mengambil HP milik saya yang dibawa oleh saksi JEREMMY SIMANJUNTAK sesampainya di lokasi sudah ada tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota mengamankan kami dan menemukan celurit yang Terdakwa bungkus dengan jaket parasit warna abu abu;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota karena membawa senjata tajam berbentuk clurit Panjang 60 cm, dengan gagang kayu berwarna Coklat.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah celurit panjang 60 Cm, dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa Senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat di kebun belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat ke lokasi, semuanya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga dikhawatirkan musuh membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 cm, 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu, 1 (satu) unit motor Honda beat trondol no.polisi tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut baru pertama kali di gunakan untuk melakukan tawuran dengan pihak musuh/lawan namun tidak jadi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa bila digunakan, dapat melukai bahkan mematikan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan list biru muda
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Trondol No. Polisi : -

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekira jam 02.30 wib di Jl Swatantra 4 No 2 Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi FIRMANSYAH, saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA dan saksi JEREMMY SIMANJUNTAK;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari saksi JEREMMY SIMANJUNTAK menanyakan Terdakwa berada dimana Terdakwa jawab dirumah, lalu menanyakan mau main nggak Terdakwa jawab tidak tahu lalu dijawab saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL akan menjemput kerumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL datang kerumah menjemput Terdakwa selanjutnya pergi ke warung kopi WARLAN Jatiasih Kota Bekasi bertemu dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi JEREMMY SIMANJUNTAK dalam pertemuan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL mengatakan mendapat tantangan dari seseorang melalui akun tiktok dan kami diajak untuk menemani ke Jalan Baru Galaxy kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah mengambil celurit selanjutnya kewarung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kopi WARLAN, lalu kami berangkat dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju jalan baru galaxy Bekasi Kota sesampainya dilokasi tidak ditemukan orang yang menantang lewat tiktok, sekira jam 02.00 wib saksi JEREMMY SIMANJUNTAK dan saksi MUHAMMAD RAYFEL SYAHPUTRA alias FAREL pulang sedangkan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH masih menunggu diwarung kopi sambil ngobrol, sekira jam 02.30 wib Terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH balik ke warung kopi WARLAN Jatiasih Kota Bekasi untuk mengambil HP milik saya yang dibawa oleh saksi JEREMMY SIMANJUNTAK sesampainya dilokasi sudah ada tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota mengamankan kami dan menemukan celurit yang Terdakwa bungkus dengan jaket parasit warna abu abu;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota karena membawa senjata tajam berbentuk clurit Panjang 60 cm, dengan gagang kayu berwarna Coklat.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah celurit panjang 60 Cm, dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa Senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat di kebun belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat ke lokasi, semuanya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga dikhawatirkan musuh membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna emas yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 60 cm, 1 (satu) buah jaket berwarna abu abu, 1 (satu) unit motor Honda beat trondol no.polisi tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut baru pertama kali di gunakan untuk melakukan tawuran dengan pihak musuh/lawan namun tidak jadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa bila



digunakan, dapat melukai bahkan mematikan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang



diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan tersebut Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa kewenangan yang diberikan dalam memiliki, membawa sesuatu yang menurut ketentuan wajib dipenuhi, jadi hak yang dimaksud unsur ini adalah sesuatu keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai pertanggungjawaban secara formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN SUDIRMAN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwajib telah menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit panjang 60 Cm, dengan gagang kayu berwarna coklat yang disimpan terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen dari unsur tersebut, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN, Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Swatantra 4 No. 2 Rt.001/004 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, telah mengauasai senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa RISKI SETIAWAN Bin WAHYUDIN sebagai tukang sayur namun akan dipergunakan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Senjata Tajam tanpa ijin ” sesuai dengan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
menyebutkan "Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- J. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau ;
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara alternative berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo* telah melakukan Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin yang membuktikan adanya bentuk kesalahan pidana dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan motif untuk jaga-jaga dikhawatirkan musuh membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60 cm yang bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan list biru muda;

Karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Trondol No. Polisi: -

Karena dipersidangan terbukti milik Jeremy Feryando Hotmatua

Maka Dikembalikan kepada saksi JEREMY FERYANDO HOTMATUA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Setiawan Bin Wahyudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa Senjata Tajam tanpa ijin "** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang $\pm$ 60

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang bergagang kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan list biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Trondol No. Polisi: -

Dikembalikan kepada saksi JEREMY FERYANDO HOTMATUA

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2026 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Lusiana Amping, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Lusiana Amping, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20